تشجير مقرر «تطبيقات في الفقه المقارن»

كلية أصول الدين ـ جامعة المعالي ـ السنة الرابعة ـ الفصل الأول ٢٠٢٦

الشجرة الكبرى

المقدمات (الأسبوعان ١–٢)

- **مفهوم الفقه المقارن**: تعريفه عند الدريني، الفرق بينه وبين علم الخلاف والفقه المذهبي، موضوعه واستمداده
- **نشأته وأشهر كتبه**
- **طبيعة الخلاف**: أنواع الخلاف الثلاثة، مقومات العمل الاجتهادي، ثمرات الدراسة، آداب الخلاف
- **أسباب اختلاف الفقهاء**: ثبوت الدليل، دلالة اللفظ، القواعد الأصولية والأدلة المختلف فيها، التعارض والنسخ، الواقع وتحقيق المناط
- **منهج البحث في المسألة**: التصوير — تحرير محل النزاع — الأقوال بأدلتها — المناقشة — سبب الخلاف — الترجيح

العبادات

- الجمع بين الصلاتين في السفر (الأسبوع ٢)
- زكاة الحلي (الأسبوع ٣)
- الحج: على الفور أو التراخي (الأسبوع ٣)

المعاملات

- خيار المجلس (الأسبوع ٤)
- مدة خيار الشرط (الأسبوع ٤)
- البيع بالأفعال (مسألة إضافية) (مسألة إضافية)
- التسعير (الأسبوع ٥)
- الاحتكار (الأسبوع ٥)
- الشروط في العقود (الأسبوع ٦)
- الشرط الجزائي (الأسبوع ٦)

الأحوال الشخصية

- الولاية في النكاح (الأسبوع ٧)
- العضل وانتقال الولاية (الأسبوع ٧)
- الطلاق الثلاث بلفظ واحد (الأسبوع ٨)
- الحلف بالطلاق (من خارج المقرر) (الأسبوع ٨)

العقوبات

- التعزير بالمال (الأسبوع ٩)
- الغرامات المعاصرة (الأسبوع ٩)

القضاء

- القضاء بالشاهد واليمين (الأسبوع ١٠)

العملي (٣٠ درجة)

- **الورشات الخمس (١٠ درجات)**: التوثيق ١١/٦، من الأقوال إلى الأسباب ١١/١٣، المناظرة ١١/٢٠، المحكمة الصورية ١١/٢٧، تخريج النوازل ١٢/٤
- **الاختبار العملي (١٠ درجات)**: ١٢/١١: نص من بداية المجتهد
- **حلقة البحث (١٠ درجات)**: خطة البحث ١١/٦، جدول التوثيق ١١/٢٧، البحث كاملًا ١٢/١٨، العروض ١٢/٢٥ و١/١

أقوال المسائل وأسباب الخلاف

العبادات

الجمع بين الصلاتين في السفر (الأسبوع ٢)

القول	القائلون
يجوز تقديمًا وتأخيرًا	الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة
لا يجوز إلا الجمع الصوري	أبو حنيفة وصاحباه
يجوز جمع التأخير دون التقديم	ابن حزم

سبب الخلاف: تخصيص عموم المواقيت بأخبار الآحاد، والمثبت مقدَّم على النافي، ورد الآحاد فيما تعم به البلوى

زكاة الحلي (الأسبوع ٣)

القول	القائلون
تجب فيه الزكاة	الحنفية والظاهرية، ورواية عن أحمد
لا تجب في المعتاد المباح	الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة
زكاته إعارته	مروي عن أنس وأسماء

سبب الخلاف: علة الزكاة في الذهب والفضة: الثمنية بأصل الخلقة، أم النماء الذي يزول بالصياغة والاستعمال؟

الحج: على الفور أو التراخي (الأسبوع ٣)

القول	القائلون
يجب على الفور	أبو حنيفة وأبو يوسف، ومالك في المشهور، وأحمد
على التراخي بشرط العزم	الشافعي ومحمد بن الحسن

سبب الخلاف: هل الأمر المطلق للفور؟ وتاريخ فرض الحج، وتفسير تأخير النبي صلى الله عليه وسلم

المعاملات

خيار المجلس (الأسبوع ٤)

القول	القائلون
يثبت حتى يتفرقا بالأبدان	الشافعية والحنابلة
لا يثبت، ويلزم العقد بالإيجاب والقبول	الحنفية والمالكية

سبب الخلاف: معنى «البيّعان» و«التفرق»، وتخصيص العام بالخاص، وعمل أهل المدينة

مدة خيار الشرط (الأسبوع ٤)

القول	القائلون
ثلاثة أيام لا يزاد عليها	أبو حنيفة والشافعي
ما اتفقا عليه	أحمد والصاحبان
بقدر الحاجة	مالك

سبب الخلاف: حديث حبّان: تحديد أم قضية عين؟ وحجية مفهوم العدد

البيع بالأفعال (مسألة إضافية) (مسألة إضافية)

القول	القائلون
ينعقد مطلقًا متى دل على الرضا	الحنفية والمالكية والحنابلة
لا ينعقد إلا بلفظ	الشافعية في المذهب
ينعقد فيما يعده الناس بيعًا	النووي وجمع من الشافعية

سبب الخلاف: ألفاظ العقود مقصودة لذاتها، أم وسيلة للدلالة على الرضا؟

التسعير (الأسبوع ٥)

القول	القائلون
حرام مطلقًا	المانعون مطلقًا
جائز غير ملزم عند التعدي الفاحش	الحنفية
واجب في الغلاء المفتعل بشروط	المالكية ومتأخرو الحنابلة

سبب الخلاف: تكييف المسألة عند كل فريق (الدريني)، وحديث أنس: عام أم واقعة عين؟

الاحتكار (الأسبوع ٥)

القول	القائلون
يختص بالقوت	الشافعية والحنابلة، ومحمد بن الحسن
يجري في كل ما يضر بالعامة	أبو يوسف والمالكية، وظاهر قول ابن حزم

سبب الخلاف: مناط التحريم: خصوص القوت، أم الإضرار بالعامة؟

الشروط في العقود (الأسبوع ٦)

القول	القائلون
الأصل فيها الحظر	الظاهرية
التضييق	الحنفية والشافعية
التوسط	المالكية
الأصل فيها الإباحة	الحنابلة

سبب الخلاف: الأصل في الشروط: الحظر أم الإباحة؟ وتعارض الآثار: بريرة، وجابر، و«نهى عن بيع وشرط»

الشرط الجزائي (الأسبوع ٦)

القول	القائلون
يجوز في الأعمال دون الديون	قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
يُمنع تخريجًا	على قول الجمهور في العربون

سبب الخلاف: التفريق بين الالتزام بعمل والالتزام بدين، وهل هو تعويض أم أخذ مال بلا عوض؟

الأحوال الشخصية

الولاية في النكاح (الأسبوع ٧)

القول	القائلون
يُشترط الولي، ولا تزوّج المرأة نفسها	الجمهور
لا يُشترط للبالغة	الحنفية

سبب الخلاف: تفسير آية العضل، وصحة أحاديث الولي، ومخالفة الراوي لروايته، والقياس على المال

العضل وانتقال الولاية (الأسبوع ٧)

القول	القائلون
تنتقل إلى الولي الأبعد	أحمد في المنصوص
تنتقل إلى السلطان (القاضي)	الشافعي، ورواية عن أحمد، والمالكية في غير الأب

سبب الخلاف: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»، وهل يفسق الولي بالعضل؟

الطلاق الثلاث بلفظ واحد (الأسبوع ٨)

القول	القائلون
يقع ثلاثًا	الأئمة الأربعة والجمهور
يقع واحدة رجعية	ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، والقانون السوري م٩٢
ثلاثًا للمدخول بها وواحدة لغيرها	سعيد بن جبير وطاوس وإسحاق
لا يقع شيء	بعض الإمامية والظاهرية

سبب الخلاف: هل النهي يقتضي الفساد؟ وإمضاء عمر: حكم أم سياسة؟ وروايتا حديث ركانة

الحلف بالطلاق (من خارج المقرر) (الأسبوع ٨)

القول	القائلون
يقع الطلاق إذا حنث	الأئمة الأربعة وجمهور أتباعهم
تجزئه كفارة يمين	ابن تيمية
لا يلزمه شيء	حكاه ابن تيمية

سبب الخلاف: هل هو تعليق مقصود، أم يمين يُقصد بها الحث أو المنع؟

العقوبات

التعزير بالمال (الأسبوع ٩)

القول	القائلون
لا يجوز	أبو حنيفة ومحمد، والشافعي في الجديد، والمعتمد عند المالكية والحنابلة
يجوز بضوابط	ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون، ونُقل عن أبي يوسف

سبب الخلاف: تحرير محل النزاع، وثبوت حديث بهز ودعوى نسخه، وعصمة الأموال، والنظر في المآل

الغرامات المعاصرة (الأسبوع ٩)

القول	القائلون
مخالفات النظام العام	تعزير بالمال: محل الخلاف
غرامة التأخير في الديون	ربا
الشرط الجزائي في غير الديون	تعويض جائز بضوابط
الرسم مقابل خدمة	ليس عقوبة أصلًا

المفتاح: التكييف أولًا: إلى أي باب فقهي تنتمي الغرامة؟

القضاء

القضاء بالشاهد واليمين (الأسبوع ١٠)

القول	القائلون
يُقضى به في الأموال	مالك والشافعي وأحمد
لا يُقضى به	أبو حنيفة وأصحابه

سبب الخلاف: هل الزيادة على النص نسخ؟ ووظيفة اليمين: في جانب المنكر وحده، أم في جانب أقوى المتداعيين؟